

1500033-44.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... da própria violência que o crime de roubo em si próprio.

Assim, robusta a prova dos autos quanto a autoria, prova firme, segura e suficiente para demonstrar a ocorrência do roubo circunstanciado como descrito na denúncia e a autoria dele pelo réu.

E, esse roubo se deu consumado porque houve a ameaça mediante o uso de arma branca, duas facas, e porque o réu se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500033-44.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500033-44.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO MELO MENDONÇA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra EDUARDO MELO MENDONÇA, qualificado às fls. 17, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia:

"Consta dos autos que, no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 04h47min, na Rua Júlio Marinheiro dos Santos, nº 249, Parque Residencial Damha, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, EDUARDO MELO MENDONÇA, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca) contra a vítima Edson Roberto Calderon, subtraiu para si, a quantia de R\$ 97,00 (noventa e sete reais), 01 (um) aparelho celular marca Samsung modelo A 50, avaliado em R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), e um veículo Ford KA SE, placas GKF - 9037, avaliado em R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), conforme boletim de ocorrência de fls.

09/12, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, auto de avaliação de fls. 15 e auto de entrega de fls. 16. Segundo se apurou, o DENUNCIADO decidiu desfalcar o patrimônio alheio, armado com duas facas, que ocultava em uma sacola, acionou a vítima (que trabalha como motorista de aplicativo) solicitando a prestação de serviço de transporte. Durante o trajeto, no local dos fatos, o EDUARDO anunciou o assalto, colocando uma das facas no pescoço da vítima, subtraindo-lhe o veículo e objetos acima descritos, fazendo com que a vítima deixasse o veículo. Ato contínuo empreendeu fuga na condução do veículo. Acionados, em patrulhamento, Policiais Militares localizaram o veículo estacionado, com o DENUNCIADO em seu interior. Procedida a abordagem, o EDUARDO saiu do veículo, em uma das suas mãos ele trazia uma sacola onde foram encontradas as facas utilizadas na subtração, e na outra, o aparelho celular e o dinheiro subtraído. EDUARDO confessou aos policiais e em seu interrogatório policial a prática delitiva (fls. 07) e foi reconhecido pela vítima (fls. 06).". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

A denúncia foi recebida as fls. 79/80, em 14 de janeiro de 2022. Citado o réu, através de seu defensor, apresentou defesa preliminar (fls. 123/127), sobre a qual manifestou o Ministério Público (fls. 132). E o despacho de fls. 133/137, datado de 15 de março de 2022, confirmou o recebimento da denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, a i. representante do Ministério Público postulou a procedência da acusação, com a condenação do réu por roubo majorado pelo porte de arma branca para a prática do crime diante da prova produzida nos autos, nos termos do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal (fls. 153/154). A defesa advogou a improcedência da ação (fls. 153/154), em razão da confissão espontânea do réu e das provas produzidas, requer que a pena seja fixada no mínimo legal, em regime diverso do fechado, reconhecendo ainda a menoridade relativa do réu. Pugna, por fim, que o tempo de prisão provisória seja reconhecida para aplicação de regime mais brando ao réu, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, dessa forma o regime deve ser o aberto, no máximo o regime intermediário.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados aos réus, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição, apreensão de fls. 13/14; pelo auto de avaliação de fls. 15; pelo auto de entrega de fls. 16; pelo laudo pericial em objeto de fls. 104/107 bem como pela prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, a vítima Edson Roberto Calderon, declarou que trabalha como motorista de aplicativo, fazendo bico, e buscou esse rapaz num bairro. Quando ele entrou no veículo foi leva-lo até o ponto onde ele iria, que seria um condomínio e quando chegou no destino, parou e perguntou para ele se queria que entrasse no condomínio, momento em que ele colocou a faca no meu pescoço, que era para ficar quieto, que ele devolveria o carro até a tarde. Ergueu as mãos e pediu calma, saiu do carro e ele levou o veículo. Foi até a portaria do condomínio, pediu o celular emprestado e chamou a polícia. Logo mais o veículo foi encontrado. Também foi subtraído celular e dinheiro, todos os pertences que estava no veículo. Foi lhe apresentado o indivíduo na Delegacia e prontamente o reconheceu. Todos os bens foram-lhe restituídos.

A palavra da vítima, indicando o réu como autor do fato, tem respaldo na jurisprudência, merecendo toda credibilidade, mormente por não ter ela qualquer interesse em prejudicar pessoa inocente.

"São elementos suficientes à condenação por crime de roubo o reconhecimento pessoal por parte da vítima e a prisão em flagrante do acusado, na posse da 'res furtiva', sendo certo que, quem é apanhado em pleno 'iter criminis', ou imediata e consequentemente a ele, não tem como justificar sua situação, constituindo marco indelével de autoria a certeza visual dos acontecimentos, consubstanciada na autoria delitiva". (TACRIM Apel.1.285.437/2 Relator Luís Soares de Melo j. 03.12.2001 RJTACRIM 58/104).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. A preponderância da palavra da vítima resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (RT 737/664).

A testemunha PM. Webert Adriano Douglas Voltarelli, sob o crivo do contraditório, declarou que receberam informações via COPOM, que um motorista de aplicativo vinha sentido Ana Jacinta para Presidente Prudente, e próximo ao condomínio Dahma IV, indivíduo estava armado, levando o carro e o celular dele. Imaginamos que ele poderia ter voltado para o bairro Ana Jacinta e ao se aproximar de um veículo com os faróis acesos, as características e a placa batiam, e ao chegar no veículo o autor, o Eduardo saiu do carro. Ele tinha uma sacola nas mãos e na outra um celular e dinheiro. Indagado se teria sido ele o autor do roubo ele confessou que sim, que a faca utilizada estava dentro da sacola, e o dinheiro e o celular eram do motorista de aplicativo. Verificando dentro da sacola, localizamos duas facas e roupas que já havia trocado dentro do Ford Ká, sendo-lhe dado voz de prisão. O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos: "PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))".

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que "como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" - "Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))"

O réu Eduardo Melo Mendonça, em seu interrogatório declarou que nunca cumpriu pena ou respondeu processo anteriormente. Quanto aos fatos disse que são verdadeiros.

Era por volta de 4:00 horas e estava sob efeito de drogas, sem dinheiro para usar mais, pegou o telefone celular e acionou a corrida pelo Uber, e ao chegar no destino, anunciou o assalto para comprar mais entorpecentes.

O valor probante da confissão em juízo é inequívoco.

Transcrevo trechos doutrinários a respeito:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete Processo Penal ed .Atlas, 8ª edição, pág. 288).

Aliás, também o dizia Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que a confissão judicial, por presumir livre dos vícios da inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas estantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa.(Da Prova no Processo Penal, ed.

Saraiva,1.999, pág. 114).

Esses elementos de prova deixam patente nos autos que o réu após solicitar a corrido pelo Uber, a vítima o atendeu e ao chegar no destino, anunciou o assalto e subtraiu todos os bens dela, inclusive o veículo Ford Ka SE, após ameaçar-lhe com duas facas.

A res furtiva foi localizada em poder do réu, e foi abordado ainda dentro do veículo da vítima, confessando imediatamente seu crime.

Em se tratando de crime patrimonial, a posse da "res" inverte o ônus da prova, vez que:

"Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia é inverossímil transmuda a suposição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório." (RJDTAcrim - volume 1, janeiro/março 1989, pag.103 - Rel. S. Braz).

"Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída, em poder do agente autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-se a justificativa inequívoca, de modo que explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório." (TACRIM-SP - AC - Rel. Norberto Mortari - RJD 18/47).

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RESISTÊNCIA A PRISÃO. PROVA. POSSE DA RES FURTIVA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERRO MATERIAL. Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, o que, aliado ao reconhecimento seguro da vítima, autoriza o decreto condenatório. A pena-base deve a buscar um patamar proporcional às ações delitivas e ajusta respotado Estado à violação de norma penal,não devendo situar-se no máximo e nem no mínimo cominado para o crime, se parte das circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu. Corrige-se, de ofício, o erro material contido no dispositivo." (Apelaçãoº0007003-18.2013.8.22.0501, 2ª Câmara Criminaldo TJRO, Rel. Daniel Ribeiro Lagos. j. 11.09.2013, unânime, DJe18.09.2013).

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. RECEPÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA AO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE MANTEVE A COMPENSAÇÃO PARCIAL, ANTE A DUPLA REINCIDÊNCIADO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.-O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.-É entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem

licitado bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (HC 360.590/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017). (HC 385.130/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 23/05/2017). A prova carreada aos autos é farta a demonstrar a ocorrência do roubo praticado pelo réu mediante grave ameaça com um pedaço de pau. As testemunhas a vítima e até o réu confirmaram a prática do crime e ainda portava duas facas para subjugar a vítima momento do assalto.

Acerca do tema, "Armas brancas", a Lei 13.654/2018 incluiu no artigo 157, do Código Penal, o parágrafo 2-A, o qual, em seu inciso I, prevê a majoração da reprimenda para os casos específicos em que o roubo é praticado mediante emprego de armas de fogo - sendo taxativo em relação do emprego de artefatos bélicos -, exasperando a pena em dois terços. Ou seja, roubos praticados com emprego de armas de fogo terão sua causa de aumento específica. a doutrina pátria tratou de conceituar o que seriam armas, considerando como tal todos aqueles artefatos que, utilizados, ou não, para o fim pelo qual foram projetados, são aptos a provocar lesões, bem como que, no contexto fático em que aplicados - conduta de subtração de coisa alheia móvel mediante emprego de violência ou grave ameaça -, tenham potencial para atemorizar o ofendido. armas impróprias são todos aqueles artefatos que, embora criados para uma aplicação diversa, tendo em vista seu alto poder lesivo - caso utilizados como objetos contundentes ou perfuro-cortantes - são utilizados com o intuito de causar maior intimidação e temor à vítima.

Assim se manifesta a jurisprudência:

[...] arma não é apenas revólver, a pistola, a espingarda a faca etc., mas qualquer instrumento com poder vulnerante, intimidativo, capaz de ofender a integridade física da vítima. Nesse sentido, já se reconheceu a causa de aumento, por exemplo, quando a arma empregada foi broca (TJDF - Apelação Criminal 20090111352985APR), chave inglesa (TJDF - Apelação Criminal 20100310048692APR), garrafa segurada pelo gargalo (TJDF - Apelação Criminal 20100111975488APR), gargalo de garrafa quebrada (TJMG - processo n. 0025595-36.2010.8.13.0188), pedaço de pau (TJMG - n. do processo 1.0105.08.249340-1/001[1]), pedra (TJMG - n. do processo 1.0145.09.550714-4/001[1]).

Não se pode perder de vista que o emprego de quaisquer objetos que possam ser considerados como uma arma, seja tido como um indiferente penal, pois, trata-se de uma conduta de maior reprovabilidade social, que causa ainda mais temor na vítima, além da própria violência que o crime de roubo em si próprio.

Assim, robusta a prova dos autos quanto a autoria, prova firme, segura e suficiente para demonstrar a ocorrência do roubo circunstanciado como descrito na denúncia e a autoria dele pelo réu.

E, esse roubo se deu consumado porque houve a ameaça mediante o uso de arma branca, duas facas, e porque o réu se evadiu com todos os bens pertencentes à vítima.

Portanto, de rigor, a condenação do réu nos termos da denúncia.

Passo a dosagem da pena.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado retornou a condição de primário, conforme se verifica de sua folha de antecedentes criminais); conduta social (nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e multa de valor correspondente a 10 (dez) dias multa, cada dia no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase da dosimetria, estão ausentes quaisquer circunstâncias agravantes. Presente, por outro lado, a circunstância atenuante referente à confissão espontânea do acusado (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal).

Entretanto, deixo de reduzir a reprimenda, porquanto nessa fase do cálculo penal não pode ficar abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

Na derradeira fase do cálculo penal, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, e dessa forma promovo o aumento da pena em 1/3 (um terço), em razão da ameaça, totalizando em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ante a condição financeira do réu fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Em razão do crime ter sido praticado com grave ameaça, impossível a substituição da pena corporal por pena restritiva de direito e pelo total da pena, impossível também a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

Nos termos do artigo 33, do Código Penal e da primariedade técnica do réu, cumprirá pela a pena corporal acima fixada no regime semiaberto.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu EDUARDO MELO MENDONÇA, RG: 23498467, nascido em 31/07/2001, natural de Conceição de Ipanema - MG, filho de Ozias Pereira de Mendonça e Jucelia Albina de Melo, a cumprir a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada dia multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, por violação do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Ainda estão presentes os motivos da decretação da prisão preventiva do réu nestes autos e por ter ele respondido todo o processo preso, agora imponho-lhe a obrigação de recolher-se à prisão para poder apelar desta sentença.

INCONTINENTE, comunique-se esta sentença no presídio que o réu Eduardo Melo Mendonça se encontrar.

Comunique-se, igualmente, esta sentença para os autos do Habeas Corpus nº 2000993-44.2022.8.26.0000, que figura como paciente Eduardo Melo Mendonça, a E. 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem como Relator Desembargador Edison Brandão.

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA